

1 SESION ORDINARIA

2 181-2024

3 Sesión ordinaria número 181-2024 celebrada por el Concejo Municipal del Distrito de
4 Tukurrique, al ser las 18 horas con 30 minutos del 05 de marzo de dos mil veinticuatro. Con la
5 asistencia de los señores (as):

6 **Presidente Municipal:** José Carlos Vindas Ureña.

7 **Síndica suplente:** Liz Amadelyz Morales Rodríguez.

8 **Concejales Propietarios:** Mario Moya Sánchez, Héctor Agüero Luna, Silvia Ortiz Sánchez y
9 Andrea Sánchez Vega.

10 **Concejales Suplentes:** Carlos Fonseca Brenes y Laura Calvo Pérez.

11 **Ausencias justificadas:** Wilberth Quirós Palma – **Intendente** – Reunión del INA, Rocío
12 Portuguese Araya – **Vice Intendenta** – Incapacidad, Martín Salas Casasola – **Regidora**
13 **Suplente** – Motivos laborales, y Cristopher Sánchez Corrales – **Regidor Suplente** – Motivos
14 de estudio.

15 **Ausencias injustificadas:** No hubo.

16 **Secretaria:** Hazel Saborío Calderón.

17 **Visitantes:** No hubo.

18 **Oyentes:** No hubo.

20 **Artículo I.**

21 **Orden del Día**

22 Artículo I. Orden del día

23 Artículo II. Apertura de la sesión

24 Artículo III. Comprobación de quórum

25 Artículo IV. Audiencias (atención al público, juramentaciones)

26 Artículo V. Lectura y Aprobación del Acta Anterior

27 Artículo VI. Lectura de Correspondencia

28 Artículo VII. Asuntos de trámite Urgentes

29 Artículo VIII. Mociones de los señores Regidores

- 1 Artículo IX. Mociones o Informe del señor Intendente Municipal
- 2 Artículo X. Asuntos Varios
- 3 Artículo XI. Acuerdos
- 4 Artículo XII. Cierre de Sesión

5

6 **Artículo II.**

7 **Apertura de la sesión**

8 El señor Vindas Presidente Municipal en ejercicio, da las buenas noches a los presentes; luego
9 da lectura al Orden del Día programado para la sesión de hoy el cual se aprueba en forma
10 unánime.

11

12 **Artículo III.**

13 **Comprobación de quórum**

14 El señor Vindas Presidente Municipal, procede a realizar la comprobación del quórum; y
15 determina que el mismo está completo.

16

17 **Artículo IV.**

18 **Audiencias (atención al público, juramentaciones):**

19 Al ser las dieciocho horas con cincuenta y cinco minutos por unanimidad de los presentes se
20 acuerda atender la audiencia no agendada del señor Hernán Brenes.

21 El señor Hernán Brenes explica que Wilberth hizo acera en Sabanillas cosa que le indigno
22 mucho porque habían hablado una cosa e hicieron otra cosa, comenta que ellos hablaron un
23 jueves en donde le pregunto a Wilberth que de cuanto iba a ser la acera y le indico que de un
24 metro a lo que le respondió que entonces no tenía que hacer mucho desperdicio de terreno y
25 lo peor que en la salida que tiene para sacar la caña en esa parte quedo como de dos metros
26 y resto, y Wilberth le dijo que él no sabía nada de ese camino a lo que él le respondió que él
27 le había indicado de la entrada que tenía y le dijo que ahí nunca ha tenido problemas este o
28 no de lluvia, y ahora no sabe cómo salir de ahí con el carro cargado.

1 El señor Presidente indica que la semana anterior jueves Wilberth fue con Julio y cree que
2 ellos vieron más o menos por donde la podían tirar que quedaba bien en medio de dos piedras.
3 El señor Brenes indica que es imposible porque esas piedras son demasiado grandes.
4 El señor Presidente indica que entonces eso sería que el ingeniero analice bien, indica que por
5 lo menos a lo que hablo con Wilberth le dijo que se iba a arreglar e iba a quedar pura vida, y
6 que la empresa estaba de acuerdo en meterle mano y ver que podían hacer con Julio que
7 fueron los que analizaron o ya para otra opción se tendría que meter mano el ingeniero, revisar,
8 ver que hay que hacer, y talvez don Wilberth si tiene en parte razón porque el concejo se
9 trabaja de una manera y ya desde el año pasado se presupuestó todo para los proyectos de
10 este año y no es que la Muni no tiene plata sino que ya las platas que están, están destinadas
11 para ciertos trabajos y en este caso si se hubiera que hacer un trabajo muy grande eso lo va
12 a decir el ingeniero, pero ya si se va a un monto muy elevado ver de dónde se puede pellizcar
13 para que en un extraordinario o una modificación que se presente para poder inyectarle plata
14 para hacer el trabajo.

15 El regidor Agüero Luna menciona que, porque no se coordina para que el dueño del terreno
16 valla con el ingeniero a ver el tema, y tal vez como forma de resarcir el daño por lo menos se
17 pueda coordinar una reunión con el ingeniero.

18 El señor Presidente indica que a lo que entiende no están de acuerdo o todavía no se ha
19 visualizado lo que hizo haciendo el camino ahí.

20 El señor Brenes indica que el vino a hablar con el ingeniero y no hizo nada, entonces no sabe
21 que está haciendo y a Wilberth le dijo que el derecho de esa acera es para donde Tato Allon,
22 pero no y después quedaron de acuerdo que los trabajos iniciaban el lunes y estaba tranquilo
23 porque iba a estar ahí, y si hubiera estado ahí esa entrada se hubiera respetado el talud y no
24 le hubieran quitado los cargaderos de caña que tenía, pero ahora tiene un problema porque
25 los peones tiene que jalar la caña de la mata de bambú hasta afuera.

26 El regidor Moya Sánchez indica que el señor no se puede esperar porque él tiene caña y no
27 se le puede decir que no se le puede solucionar o ese tema de que no hay presupuesto está
28 bien pero cuando se hace un proyecto, la empresa que hace el proyecto si tiene que hacer el
29 paso, así como lo hizo en la entrada principal la misma empresa es la responsable de que los

1 caminos se deben respetar y don Wilberth debe decirle a la empresa que se tiene que abrir el
2 camino.

3 El señor Presidente indica que los trabajos se hacen de acuerdo a lo que están en los carteles,
4 y si desgraciadamente no se tomaron en cuenta las entradas que el señor Brenes indica,
5 obviamente hay que ver y no se le puede echar la culpa a la empresa.

6 El señor Brenes menciona que Wilberth fue claro cuando le dijo que empezaban lunes, pero lo
7 iniciaron un sábado cuando él no estaba que andaba en la feria, indica que a él le faltó malicia
8 porque él vio a Wilberth hablando con Julio el viernes en la tarde y se dijo que no creería que
9 fueran a empezar antes y así sucedió.

10 El señor Presidente indica que la forma de ver que se hace es que el ingeniero valore que se
11 puede hacer.

12 El señor Brenes menciona que lo que tienen que hacer es construir unos gaviones para el
13 pasar por encima de los gaviones para poder pasar, porque antes, aunque estuviera de lluvia
14 él entraba bien.

15 El señor Presidente indica que si ya se habla de trabajos mayores necesitan de presupuesto.

16 El señor Brenes menciona que como se les ocurre hacer un trabajo así que él tiene 40 o 50
17 años de estar saliendo por ese camino y ahora lo recortaron y quedó muy hondo.

18 El regidor Agüero Luna consulta al señor Brenes consulta que desde hace cuánto informo
19 sobre el tema, porque hasta ahora lo escucha y no tenía conocimiento.

20 El señor Brenes indica que eso fue hace como un mes, e indica que Wilberth le dijo que se lo
21 iba a arreglar que hicieron un acuerdo para que se lo arreglara.

22 El regidor Afuero Luna consulta si el acuerdo fue de palabra.

23 El señor Brenes menciona que fue un acuerdo de palabra, pero para él la palabra de Wilberth
24 no vale para nada ni una peseta es un hombre requeté mentiroso.

25 El regidor Agüero Luna consulta ¿si el acuerdo fue que se iba a recuperar el paso?

26 El señor Brenes indica que Wilberth lo fue a buscar a la casa para hablar e indicarle por donde
27 iba la acera y fue cuando le dijo que la acera era de un metro y que no le tocaba el camino,
28 pero hicieron lo contrario sacaron un montón de vagonetas de tierra y asegura que tiene

1 testigos que vieron que cargaban una y ponían otra vagoneta, pero por eso viene al concejo a
2 ver que le solucionan porque no puede esperar porque ya está sacando lo que es la caña.
3 El regidor Agüero Luna indica que desconocía del acuerdo y le da las disculpas del caso al
4 señor Brenes como concejo ya que no estaban enterados del tema, y que tal vez no se pueden
5 comprometerse a arreglarlo mañana ya que hasta ahora es de conocimiento, lo primero tienen
6 que solicitarle al que fiscalizo en este caso al ingeniero a ver si hay algún acuerdo con la
7 empresa pero si le solicita un poco de tiempo para averiguar, pero como lo dijo el señor
8 Presidente tomar un acuerdo y darle al ingeniero un poco más de responsabilidad ya con papel
9 en mano para trabajar en algo.
10 El señor Brenes le solicita al señor Presidente si puede ir para que vea como es la situación.
11 El señor Presidente se compromete a ir a ver que es el problema.
12 El señor Brenes indica que él está metiendo el carro entre la acera y una orilla que quedo ahí
13 y estaban batallando por la juponada de Wilberth porque él no tenía problemas anteriormente.
14 La regidora Calvo Pérez consulta ¿Por qué cuando el vio lo de las vagonetas no aviso?
15 El señor Brenes indica que como ya lo dijo él no estaba andaba en la feria. Cuando llego lo
16 que hizo fue llevarse un colerón porque no se hizo nada de lo que había hablado con Wilberth.
17 Y que eso le pasa por la confianza que le dio a Wilberth que mejor hubiera ido donde un
18 abogado a hacer un papel y él hubiera pagado el costo del documento y no hubiera pasado
19 nada eso. Destaca que el abogado le dijo que le pusiera una demanda al concejo y que le
20 pagaran los daños, pero el busca resolverlo de la mejor manera porque no le gusta andar en
21 eso. Da las buenas noches y procede a retirarse de la sala de sesiones.

22

23 **ACUERDO 1**

24 Este Concejo Municipal, ACUERDA por unanimidad de los presentes solicitarle al señor
25 Alvarado Calvo Ingeniero Municipal, que valore los trabajos realizados en la acera en los
26 Zanjones por la entrada de la finca del señor Hernán Brenes y sirva enviar informe ante este
27 ayuntamiento. **ACUERDO EN FIRME.**

28

29 **Artículo V.**

Lectura y Aprobación del Acta Anterior

Una vez conocidas y analizadas, este Concejo Municipal, con votos a favor de los regidores Vindas Ureña, Moya Sánchez, Agüero Luna, Ortiz Sánchez y Vega Sánchez, se acuerda por unanimidad de los presentes aprobar las actas de la sesión ordinaria n°180-2024 y de la sesión extraordinaria n°44-2024 del C.M.D.T. en todos sus extremos.

Artículo VI.

Lectura de Correspondencia

1. Oficio N°DRET-SC01-EEPJ-0069-03-2024 suscrito por Marlon Araya Vega de la Dirección de la Escuela Eduardo Peralta Jiménez



MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

GOBIERNO DE COSTA RICA

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE TURRIALBA
SUPERVISIÓN EDUCATIVA CIRCUITO 01
CENTRO EDUCATIVO EDUARDO PERALTA JIMÉNEZ



Tucurrique, 01 de marzo de 2024.
DRET-SC01-EEPJ-0069-03-2024.
Al contestar refiérase a este número de documento

Señores,
Concejo Municipal.
Distrito de Tucurrique.

Presente.

Reciban un cordial saludo de mi parte, sirva la presente para notificar lo solicitado al respecto al Oficio S. M. 21-2024.
Con instrucciones de mi jefe inmediato se le traslada la siguiente información para lo que corresponda según lo indicado:
Se notifica al personal docente, administrativo y a los encargados de familia por medio de la Circular DRET-SC01-EEPJ-0068-02-2024, con fecha del 01 de marzo del 2023, donde se les indica el Uso de la Bahía o isla de descargo.
Se adjunta Circular al respecto

Sin más por el momento, me despido.



Marlon Araya Vega
Dirección.
Esc Eduardo Peralta J

MAV

LEER Y ESCRIBIR: EL PRIMER PASO PARA TRANSFORMAR VIDAS

Teléfono 2535-0018 WhatsApp 8626-1576 Correo Electrónico: esc.eduardoperalta@mep.go.cr
Tucurrique, Cartago 50 metros Oeste de la ASADA, Tucurrique.



MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

GOBIERNO DE COSTA RICA

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE TURRIALBA
SUPERVISIÓN EDUCATIVA CIRCUITO 01
CENTRO EDUCATIVO EDUARDO PERALTA JIMÉNEZ



Circular
DRET-SC01-EEPJ-0068-02-2024

De: M.Sc Carol Calvo Hernández Firma: 

Para: Encargados de familia, personal docente y administrativo.

Fecha: 01 de marzo de 2024.

Asunto: Uso de la Bahía de descarga.

Reciban un cordial saludo,

Por este medio les informo que, en la pasada reunión de encargados de familia, celebrada el martes 27 de febrero del presente curso lectivo, uno de los temas tomado fue el uso de la Bahía de descargo, misma que fue confeccionada por la Municipalidad de Tucurrique la cual tiene un uso:

"Uso exclusivo para la descarga de estudiantes, donde el padre de familia puede estacionar su automóvil de modo transitorio dejando a su hijo y retirándose, el mismo NO se puede usar como estacionamiento definitivo. Para el servicio de autobús se puede usar el mismo sector de la misma manera"

Ya en reunión se les informo al personal docente y administrativo del centro educativo que dicha zona no se puede usar como parqueo vehicular.

Sin otro particular,

LEER Y ESCRIBIR: EL PRIMER PASO PARA TRANSFORMAR VIDAS

Teléfono 2535-0018 Correo Electrónico: esc.eduardoperalta@mep.go.cr
Tucurrique, Cartago 50 metros Oeste de la ASADA, Tucurrique.

Se toma nota.

2. Oficio N°016-2024-CDT suscrito por Luis Enrique Molina Vargas de la Municipalidad de Jiménez

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29



Municipalidad de Jiménez
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL
Tel: 2532-20-61 Ext. 114, 115, 116
Correo Electrónico: gestionvial@munijimenez.go.cr
Juan Viñas, Cartago, Costa Rica

OFICIO: 016-2024-CDT

Juan Viñas, 01 de marzo del 2024

Sres.
Concejo Municipal del Distrito de Tucurrique
Presente.

Asunto: Ajuste de presupuesto 2024

Reciban un cordial saludo.

Sirva la presente para indicarles dos asuntos importantes a nivel presupuestario a tener en cuenta para este ejercicio económico 2024:

1. MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO NACIONAL

En la Gaceta a través de su ALCANCE # 23 del día 7 de febrero del 2024 se presentó una modificación presupuestaria, hacia la baja, en el presupuesto asignado al cantón de Jiménez, correspondiente a los recursos de las leyes 8114 y 9329 en la partida 70104 280 2310 2151 238 del Presupuesto Nacional.

Esta rebaja se da como consecuencia de la creación de dos nuevos cantones durante el año 2023, por lo que la distribución de recursos a nivel cantonal de las leyes 8114 y 9329 en todo el país fue ajustada con el fin de brindarles dinero a estos nuevos cantones, para la intervención de su red vial.

El monto que se rebajó al cantón de Jiménez corresponde a ₡ 16 360 382, por lo que proporcionalmente se ha de rebajar lo correspondiente a las transferencias asignadas para este año 2024 al Concejo Municipal del Distrito de Tucurrique. Este monto corresponde a **₡ 5,384,201.72**. Por lo anterior se les solicita tomar las previsiones y ajustes presupuestarios necesarias dentro de su presupuesto para atender esta disminución de recursos.

2. ELABORACIÓN DE UN PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO

También se les informa que dentro del Presupuesto Nacional se encuentra contemplada la partida presupuestaria 70104 001 2310 2151 238, la cual cuenta con contenido económico que es necesario incluir en un Presupuesto Extraordinario, tanto para la Municipalidad de Jiménez como para el Concejo Municipal del Distrito de Tucurrique.

De dicha partida, de igual manera y de forma proporcional al cantón, se encuentra disponible para el Concejo Municipal del Distrito de Tucurrique un monto ₡ 27,848,489.06, el cual es necesario incluir en un futuro presupuesto extraordinario,

Oficio 016-2024-DGVM
"Municipalidad de Jiménez, por una gestión transparente"

Página 1 de 2



Municipalidad de Jiménez
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL
Tel: 2532-20-61 Ext. 114, 115, 116
Correo Electrónico: gestionvial@munijimenez.go.cr
Juan Viñas, Cartago, Costa Rica

esto con el fin de solicitar el desembolso correspondiente de estos recursos al Ministerio de Obras Públicas y Transporte.

De igual manera se les informa que ya se han presentado los documentos requeridos para los desembolsos de los recursos económicos de las leyes 8114 y 9329 al Ministerio de Obras Públicas y Transporte, sin embargo, a la fecha no se ha realizado ningún desembolso por parte del Gobierno Central.

Sin más por el momento.

LUIS ENRIQUE
MOLINA VARGAS
(FIRMA)

Firmado digitalmente por LUIS ENRIQUE MOLINA VARGAS (FIRMA)
Fecha: 2024.03.05 11:52:01 -0500

Arq. Luis Enrique Molina Vargas
Municipalidad de Jiménez

Adjunto: Archivo
Junta Vial Cantonal

Oficio 016-2024-DGVM
"Municipalidad de Jiménez, por una gestión transparente"

Página 2 de 2

- El señor Presidente menciona que por un lado les quitan cinco, pero por otro les dan veintisiete pensaría que de una liquidación que les quedaron.
- El regidor Moya Sánchez consulta ¿qué en que se pueden modificar esos cinco millones que les a quitar?
- El señor Presidente menciona que habría que quitar algún proyecto o en la parte administrativa pero después lo pueden reponer, porque si suman y restan con la liquidación les están quedando veintidós millones a favor.

Asuntos de trámite Urgentes

No hubo.

Artículo VIII.

Mociones de los señores Regidores

No hubo.

1 **Artículo IX.**

2 **Mociones o Informe del señor Intendente Municipal**

3 **1- Informe Intendencia.**

4 No hubo.

6 **2- Informe Vice Intendencia.**

7 No hubo.

9 **Artículo X.**

10 **Asuntos Varios**

11 **1. Presidente José Carlos Vindas Ureña:** Menciona que, con el seguimiento del tema de la
12 contestación referente al camino de Carlos Fonseca, explica que cuando esa nota llegó,
13 llegó como en noviembre independientemente de lo que fuera se asumió que eso le
14 correspondía a Johnny, el asunto era que eran dos temas diferentes. En la notificación que
15 venía había un plazo de 30 días hábiles los cuales se cumplían el 15 de enero de este año,
16 pero resulta que la nota que mando Johnny el 7 de febrero decía que él no podía llevar el
17 caso, entonces está a destiempo. Indica que se ha reunido dos veces con la abogada
18 Kimberly y pudieron ver que solo el expediente era de 1900 folios entonces lo que les
19 recomienda Kimberly es tomar un acuerdo solicitando una prórroga al juzgado para poder
20 contestar ya que el abogado renunció en contra tiempo, y esperando la abogada habla con
21 el juez que lleva el caso y pueda que el juez diga que sí que da la prórroga y ella monta
22 una respuesta a lo que se presentó, destaca que en el peor de los casos que les nieguen
23 la prórroga se va a ir a sentencia que en esa parte si se puede apelar entonces empezaría
24 de nuevo el proceso.

26 **ACUERDO 1**

27 Este Concejo Municipal, ACUERDA por unanimidad de los presentes solicitarle al señor
28 Wilberth Quirós Palma Intendente Municipal que realice ante el Juzgado Contencioso
29 Administrativo una solicitud de prórroga para la contestación del caso con número de

SESION ORDINARIA N°181-2024 / 05/03/2024

expediente 22-004107-1027-CA y se justifique la renuncia al caso del licenciado Johnny Sanabria Obando. **ACUERDO EN FIRME.**

2. Regidor Héctor Agüero Luna: Menciona que lastima que no está don Wilberth y el resto de los compañeros, indica que como saben el primero de mayo es el cambio de concejo, pero lo que pasa es que el primero de mayo lo que se hace es una toma de posesión del concejo, aclara que no es un traspaso de poderes como tal y que en Tucurrique han pasado 14 años que no han realizado traspaso de poderes por cómo ha ganado las elecciones don Wilberth, entonces la costumbre del traspaso de poderes es algo que no se daba. Menciona que estuvo revisando documentos del abuelo y él había hecho en su momento un traspaso de poderes en Juan Viñas, e hizo algo similar aquí en Tucurrique, y él revisando fechas el primero de mayo que es la toma de posesión que esa actividad es en Juan Viñas, y como podrán recordar los que asistieron esa actividad es de todos menos de Tucurrique, porque solo los juramentan y ya. Por eso tiene la intención y aclara que va a ser algo que va a salir de su bolsillo porque no es algo que este establecido por ley, entonces quiere por propia iniciativa realizar una actividad de traspaso de poderes un día antes que justamente cae martes 30 de abril, por eso quiere primero consultarles a los miembros del concejo si están de acuerdo en participar y la otra es pedir permiso para usar las instalaciones del concejo municipal para tener el encuentro, luego pasaría la logística de la actividad, la idea es que haya un almuerzo. Tiene esa idea y en donde todo sale de su parte no va a salir del concejo municipal, entonces la idea es hacer la solicitud a la intendencia para que valore el tema, indica que ha estado tratando de coordinar una reunión con Wilberth, pero le ha dicho que todavía no, que más adelante entonces sería cuando él lo atienda. Entonces sería hacer la solicitud de las instalaciones y también para invitarlos como concejo municipal para hacer un encuentro entre ambos concejos y sería algo bastante bonito y que tiene mucho que no se hace.

ACUERDO 2

Este Concejo Municipal, ACUERDA por unanimidad de los presentes solicitarle al señor Quirós Palma Intendente Municipal valorar la propuesta presentada por regidor Héctor Agüero Luna,

1 la cual consta del préstamo de las instalaciones para realizar una actividad de traspaso de
2 poderes el día 30 de abril del 2024. **ACUERDO EN FIRME.**

3
4 **Junta Vial:**
5 No hubo.

6
7 **Artículo XI**
8 **Acuerdos**
9 No hubo.

10
11 **Artículo XII**
12 **Cierre de Sesión**
13 Al ser las diecinueve horas con veintidós minutos el señor Presidente Municipal cierra la sesión
14 al no haber más asuntos que tratar.

15
16
17
18 _____
19 JOSE CARLOS VINDAS UREÑA HAZEL SABORÍO CALDERÓN
20 PRESIDENTE MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL a.i

21 **ÚLTIMA LINEA**

22
23
